

1511833-89.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN SILVEIRA ALEXANDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS. Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado visando apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Oferecida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511833-89.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511833-89.2021.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN SILVEIRA ALEXANDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS. Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado visando apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. O acusado foi interrogado.

As partes debateram. O MP pediu a condenação. A Defesa requereu absolvição, regime aberto e substituição de pena.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Não há preliminares.

No mérito, a condenação é de rigor.

A materialidade delitiva está estampada nos autos de exibição e apreensão, bem como pelo laudo de exame toxicológico juntado aos autos (fls.92/94).

A autoria é incontroversa.

De fato, o réu confessou em juízo e perante a autoridade policial (fls.07).
Vejamos:

"(...) quanto aos fatos, o interrogado afirma que a droga lhe pertence e era destinado ao tráfico de drogas; estava vendendo entorpecente para conseguir dinheiro, pois está desempregado e com o dinheiro compraria um presente para seu filho; o dinheiro apreendido é oriundo da venda da droga e está arrependido do crime (...)"

Além da confissão, os guardas municipais foram firmes ao relatar que, em patrulhamento de rotina em ponto de tráfico, avistaram o acusado jogando um invólucro ao notar a chegada da viatura e, em seguida, empreender fuga. O acusado foi alcançado e o invólucro foi recuperado. Dentro do recipiente apreenderam 23 porções maconha, 15 de cocaína, 4 crack e 65 reais em dinheiro

Lembre-se aqui os agentes públicos nada lograriam ao imputar falsamente crime gravíssimo a pessoa sabidamente inocente. Assim sendo, e também por não serem legalmente suspeitos ou impedidos, suas palavras gozam de força probatória em juízo.

Nesse sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HC nº 115516/SP 03/02/2009).

A condenação é, destarte, de rigor.

A destinação da droga à traficância está evidenciada pelas circunstâncias do fato, eis que abordado em posse de drogas e dinheiro em local afamado pela venda espúria, bem como pela confissão.

Dosimetria da pena. Primeira fase. Nada considerar. Segunda fase. Nihil. Terceira fase. Possível a aplicação do redutor de pena do §4º, do art.33. A redução deve ser pela metade ante a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Regime de cumprimento de pena. Poderia ser o semiaberto. Entretanto, considerando-se o lapso de prisão provisória poderá dar início ao cumprimento do restante da pena em regime aberto.

Sem direito a substituição por conta da quantidade e diversidade de drogas.

Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ALLAN SILVEIRA ALEXANDRE, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs. Poderá apelar em liberdade. Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (artigo 63, §1º, da Lei 11.343/2006). Determino, outrossim, a destruição dos bens e entorpecentes apreendidos no autos, independentemente de trânsito em julgado.

Oficie-se. Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado. Publique-se. Registre-se. Ciência ao MP.

Araras, 12 de abril de 2022.
Liberada em 01/05/2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA